徐州市城市重点绿地保护条例

（2010年8月27日徐州市第十四届人民代表大会常务委员会第十九次会议制定　2010年9月29日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准）

第一条　为了保护城市重点绿地，改善城市生态环境，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条　本市城市规划区内的重点绿地保护，适用本条例。

本条例所称重点绿地，是指本市城市规划区内，以自然植被和人工植被为主要存在形态，功能突出、需要长期保留的城市用地，包括其范围内的植被、水体及相关设施。具体有以下几类：

（一）公园绿地，包括综合公园、专类公园、带状公园、街旁游园和广场绿地；

（二）重要的防护绿地，包括重要的卫生隔离带、防护林、城市组团隔离带以及重要道路的防护绿地；

（三）主城区主干道行道树绿带；

（四）云龙湖风景名胜区、吕梁山风景区内的重要绿地。

第三条　市园林管理部门是本市重点绿地保护工作的主管部门。铜山区、贾汪区管辖范围内的重点绿地保护工作由铜山区、贾汪区人民政府确定的部门主管。

规划、国土资源、城乡建设、城管、林业、水务、交通等管理部门按照各自的职责，共同做好重点绿地保护工作。

第四条　重点绿地保护工作的主管部门（以下简称绿地主管部门）应当会同同级规划管理部门拟定重点绿地名录和绿线，向社会公示、征求意见。重点绿地名录和绿线经本级人民政府批准后报同级人大常委会备案，并向社会公布。云龙湖风景名胜区内的重点绿地，由市绿地主管部门会同市规划管理部门拟定绿线。

新增绿地属于重点绿地范围的，应当列入重点绿地名录。

重点绿地由绿地主管部门设置标志。

第五条　重点绿地推行社会化养护，由管理养护部门通过招标方式从有绿化养护资质的单位中确定养护单位。养护单位应当按照城市绿地养护标准进行养护。

第六条　主城区主干道上的行道树不得擅自更换。确需更换的，应当由绿地主管部门会同管理养护部门组织听证会，征求专家、群众代表和有关方面的意见后，提出更换方案，经市人民政府批准后方可实施。

第七条　不得擅自占用重点绿地或者改变其规划用途。因公共利益需要占用重点绿地或者改变其规划用途的，绿地主管部门应当会同管理养护部门组织听证会，征求专家、群众代表、利害关系人和有关方面的意见后，由本级人民政府提请同级人大常委会审议决定；重点绿地在云龙湖风景名胜区内的，由市人民政府提请市人大常委会审议决定。

在山林红线保护区内的重点绿地，占用或者改变其规划用途的，依照《徐州市山林资源保护条例》的规定执行。

铜山区、贾汪区管辖范围内的重点绿地，需要占用或者改变其规划用途的，铜山区、贾汪区人大常委会应当于审议决定后十日内报市人大常委会备案。

第八条 经人大常委会审议决定占用或者改变重点绿地规划用途的，由规划、国土资源、城乡建设等管理部门办理相关手续。

第九条 以填埋、建设等方式占用重点绿地范围内水体的，按照本条例有关占用重点绿地的规定执行。

第十条 重点绿地内配套建设的公共建筑及其他设施不得擅自扩建，其性质和用途不得擅自改变。确需扩建或者改变其性质和用途的，由绿地主管部门会同规划管理部门组织论证，征求群众代表、利害关系人和有关方面的意见后，经本级人民政府同意，报同级人大常委会备案。

第十一条 因建设项目施工、地质勘查等需要临时占用重点绿地的，应当经绿地主管部门同意，领取《临时占用城市绿地许可证》，并按照有关规定办理临时用地手续，在规定期限内恢复原状。

绿地主管部门应当对临时占用重点绿地进行监督，督促有关责任主体在临时占用后实施绿地恢复。

第十二条 因应对突发事件，需要紧急占用重点绿地的，依照相关法律、法规执行。

第十三条 重点绿地内禁止下列行为：

（一）损毁座椅、果皮箱、护栏、标识牌、廊架、凉亭、雕塑、亮化灯具、地面铺装等设施；

（二）擅自设置广告设施；

（三）取土、挖石、焚烧物品；

（四）违反规定野炊、停放车辆、设置帐篷；

（五）放牧、种植蔬菜或者其他农作物；

（六）其他损坏绿地的行为。

第十四条 擅自占用重点绿地的，由绿地主管部门责令限期退还、恢复原状，可以并处所占绿化用地面积每平方米一千元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任。

擅自占用重点绿地进行建设的，由规划管理部门责令停止建设，限期拆除，可以并处建设工程造价百分之十的罚款。当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地的市、区人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第十五条 违反本条例第十三条第二项规定，未经批准设置户外广告设施的，由有关审批部门责令设置者限期拆除，并依照有关法律、法规的规定予以处罚；法律、法规没有规定的，有关审批部门可以处以一万元以上五万元以下罚款。设置者逾期未拆除的，由有关审批部门依法拆除或者申请人民法院强制拆除。

违反本条例第十三条第一项、第三项、第四项、第五项规定的，由绿地主管部门责令停止侵害、恢复原状；造成损失的，应当赔偿损失，可以并处损失额三倍以上五倍以下罚款；未造成损失的，可以并处一百元以上五百元以下罚款。

第十六条 本条例对重点绿地的养护、管理未作规定的，适用《徐州市城市绿化管理条例》的有关规定。

第十七条 本条例规定的行政处罚属于城市管理相对集中行政处罚权范围的，由城管部门依照本条例的规定实施。

第十八条 相关行政管理机关、管理养护部门或者国有企业事业单位违反本条例，有下列行为之一的，由主管机关或者监察机关依据职责责令改正，通报批评，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：

（一）不履行拟定重点绿地名录和绿线职责的；

（二）擅自占用重点绿地进行建设或者改变

重点绿地规划用途的；

（三）擅自扩建重点绿地内配套建设的公共建筑及其他设施或者改变其性质和用途的；

（四）违法办理行政许可手续的；

（五）对发现或者举报的违反本条例行为，依照职责应予查处而不予查处的。

第十九条 本条例自2011年1月1日起施行。

关于《徐州市城市重点绿地保护条例》的说明

——2010年9月28日在省十一届人大常委会第十七次会议上

徐州市人大常委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

《徐州市城市重点绿地保护条例》（以下简称条例），已于2010年8月27日经徐州市第十四届人大常委会第十九次会议制定，现提请省人大常委会本次会议审议批准。我受徐州市人大常委会的委托，现就《条例》的有关问题作如下说明：

一、关于条例的调整范围

这项立法的主要目的是对我市城市绿地中的重点绿地予以特殊保护。条例将其调整范围确定为本市城市规划区内的重点绿地，根据建设部城市绿地分类标准、我市绿地系统规划以及绿地的建设情况，条例第二条将重点绿地作了表述："是指本市城市规划区内，以自然植被和人工植被为主要存在形态，功能突出、需要长期保留的城市用地，包括其范围内的植被、水体及相关设施"，同时对重点绿地的范围作了分类表述，并对一些特殊的重点绿地作了列举。

二、关于重点绿地的确定程序

为了保障市民参与，便于社会监督，条例第四条对重点绿地的确定程序作了规定，即绿地主管部门应当会同同级规划管理部门拟定重点绿地名录和绿线，向社会公示、征求意见，经本级人民政府批准后报同级人大常委会备案，并向社会公布。

三、关于占用重点绿地或者改变其规划用途的规定

保护重点绿地，确保重点绿地不被随意占用，是本项法规的核心内容，借鉴《徐州市山林资源保护条例》的立法经验，条例在第七条规定："不得擅自占用重点绿地或者改变其规划用途。因公共利益需要占用重点绿地或者改变其规划用途的，绿地主管部门应当会同管理养护部门组织听证会，征求专家、群众代表、利害关系人和有关方面的意见后，由本级人民政府提请同级人大常委会审议决定。"

四、关于配套建设的公共建筑及其设施的规定

重点绿地内配套建设的公共建筑及其他设施，是绿地的重要组成部分。为了保证重点绿地